



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA SOCIALE PER LE RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI E IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE ULTERIORE
INTEGRAZIONE 2 SEMESTRE 2025 PER AUMENTO TARIFFARIO RETTE
GIORNALIERE.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA SOCIALE PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI.. IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE ULTERIORE INTEGRAZIONE 2 SEMESTRE 2025 PER AUMENTO TARIFFARIO RETTE GIORNALIERE.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n. 55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. n.267/2000 di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi a far data dal 01.07.2025;

Visto il provvedimento prot. 55521 del 01/10/2025 a firma della Dott.ssa Manuela Colacchi, in qualità Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, con il quale è prorogato l'incarico di elevata qualificazione (EQ) di Responsabile del Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari fino al 31/12/2025;

Richiamato:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" il quale ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza pubblica;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato, nella materia dei "servizi sociali", alle regioni ed agli enti locali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" la quale ha sancito, all'art. 6, i compiti dei Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e l'esercizio delle attività relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 41, recante "*Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizio socio-assistenziali*", e il successivo provvedimento attuativo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004 il quale ha definito i requisiti per la predetta autorizzazione, in seguito parzialmente modificati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 e 126 del 24 marzo 2015;

Vista la Legge 38/96 "Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio" e in particolare il comma 2 dell'art. 34 che definisce l'ospitalità in servizi residenziali quale intervento finalizzato a far fronte alle esigenze di persone adulte...non assistibili a domicilio e non in grado di usufruire di altri servizi assistenziali;

Vista la Legge 328/2000 avente per oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Visto l'art. 4 "Interventi Socio assistenziali" del Regolamento Comunale approvato con atto consiliare n. 5/99. Vista la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

Visto il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate – Applicazione dell'ISEE";

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, Capo II "Disposizioni in materia di politiche sociali". Vista la D.G.R. n. 790 del 20/12/2016, con oggetto: "Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della Legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 – Modifiche legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale";

Preso atto che, in attuazione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 12/2016, la D.G.R. del 20.12.2016 n.790 disciplina le modalità attuative in materia di compartecipazione della spesa sociale per le Residenze Sanitarie Assistenziali e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR.

Valutato che l'Amministrazione Comunale ha, tra le sue finalità generali, l'obiettivo di prevenire o ridurre le condizioni di bisogno, di disagio individuale e sociale dei suoi cittadini e considerato che è previsto l'obbligo di compartecipare alla spesa sociale per rette relative ai pazienti ospiti in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e/o presso le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 13.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'erogazione di Interventi Assistenziali in favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione;

Richiamato:

- l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 179/2025 sul capitolo della spesa 5766.01/2025 per la copertura delle rette di compartecipazione per RSA e strutture riabilitative nel primo semestre 2025;
- l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 704/2025 sul capitolo della spesa 5766.01/2025 per la copertura delle rette di compartecipazione per RSA e strutture riabilitative nel secondo semestre 2025;
- l'impegno di spesa proposta determinazione n. 1269 del 26/11/2025 sul capitolo della spesa 5812.00/2025 per la copertura delle rette di compartecipazione per RSA e strutture riabilitative ad integrazione del secondo semestre 2025 per aumento tariffario rette giornaliere;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 624/2025 avente ad oggetto “*Aggiornamento sistema di remunerazione delle prestazioni rivolte alle persone affette da disturbo della Salute Mentale, alle persone non autosufficienti, anche anziane e alle persone con bisogno di cure palliative*”, con la quale è stato disposto, con decorrenza dal 1° settembre 2025, l'aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni rivolte alle persone non autosufficienti, anche anziane, con aumento della retta giornaliera;

Ritenuto necessario, pertanto, dover procedere ad una ulteriore integrazione dell'impegno di spesa per l'aumento tariffario intervenuto dal mese di Settembre 2025, con imputazione contabile sul capitolo **5560.00/2025** del Bilancio di previsione anno 2025, per un importo pari ad **Euro 9.040,00** per far fronte alle spese da sostenere relative alla compartecipazione comunale per gli inserimenti in RSA e STRUTTURE RIABILITATIVE, di cittadini residenti nel comune di Monterotondo;

Dato atto, altresì che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 è la Responsabile il Servizi Sociali EQ Marco Montanari;

Ritenuto di autorizzare su proposta del Rup l'integrazione dell'impegno di spesa per l'aumento tariffario intervenuto dal mese di Settembre 2025, con imputazione contabile sul capitolo **5560.00/2025** del Bilancio di previsione anno 2025, per un importo pari ad **€ 9.040,00** per far fronte alle spese da sostenere relative alla compartecipazione comunale per gli inserimenti in RSA e STRUTTURE RIABILITATIVE, di cittadini residenti nel comune di Monterotondo;

Tenuto conto che il **DURC** Documento di regolarità contributiva richiesto rispettivamente per ciascun soggetto gestore delle strutture di cui trattasi, risulta regolare e in corso di validità;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria del RUP preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

2. **di dare atto** che il costo complessivo dell'impegno di spesa da assumere relativamente ai costi per l'aumento tariffario intervenuto dal mese di Settembre 2025, sulle rette di ricovero in RSA e STRUTTURE RIABILITATIVE di utenti residenti nel Comune di Monterotondo, meglio identificati negli allegati A e B, di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, è pari ad **€.9.040,00**
3. **di autorizzare** su proposta del Rup all'assunzione di un impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per la somma complessiva di **Euro 9.040,00** in considerazione dell'esigibilità della medesima negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza in favore dei fornitori indicati rispettivamente di seguito indicati imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisati secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D. lgs. 118/2011		2025	Fornitore
5560.00 (SIOPE 1.03.02.99.999)	12.05.1.0103	CP	€ 800,00	RSA – GLI ANNALI SRL C.F.: 06054921009 CIG: B58A461992
			€ 400,00	RSA – KOS CARE SRL C.F.: 01148190547 CIG: B58A744B69
			€ 600,00	RSA – FONDAZIONE SAN GIORGIO C.F.: 15936051000 CIG: B58AAADB5
			€ 200,00	RSA – LIVIA TIBERINA SRL C.F.: 05275861002 CIG: B963CA9F48
			€ 900,00	RSA – FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS C.F.: 00225150473

				CIG: B58A7B7A50
			€ 200,00	RSA – GIOMI RSA LAZIO SRL C.F.: 02364870598 CIG: B5D3BBB7DB
			€ 4.680,00	RSA –SETTEBAGNI SRL – SANTA CHIARA C.F.: 05506430486 CIG: B661A4B217
			€ 800,00	RSA – GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL C.F.: 09440071000 CIG: B703487C7A
			€ 460,00	SR – SOCIETA MEDICAL DIVISION SERVICE SRL – LA DIMORA C.F.: 15145141006 CIG: B9AF19548A

4. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 è la Responsabile il Servizi Sociali EQ Marco Montanari;
6. di dare atto ai sensi dell'art.6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali Marco Montanari;
7. di dare atto che, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Colacchi Manuela;
8. Di accertare, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dr.ssa Colacchi Manuela firmataria del presente atto e dal responsabile del Procedimento ancorché dallo stesso non materialmente apposto;

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
11. Di dare atto, inoltre che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;
13. Di demandare al Rup l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti in esecuzione della presente determinazione;
14. Di disporre l'attuazione degli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Monterotondo, nel rispetto del D.Lgs n.33/2013 e l'inserimento nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
15. Di demandare al RUP la pubblicazione della presente determinazione dell'articolo 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023:
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
 - in apposita sezione del profilo del committente dell'ente sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni Anac;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile P.O.

SERVIZI SOCIALI

Marco Montanari

La Dirigente del Dipartimento

Servizi alla Persona

Dott.ssa Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1445 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1445**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA SOCIALE PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE ULTERIORE INTEGRAZIONE 2 SEMESTRE 2025 PER AUMENTO TARIFFARIO RETTE GIORNALIERE.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025